

1. OBJETIVO

Auxiliar as áreas operativas e comerciais na identificação da divisão de central geradora em unidades de menor porte para enquadramento nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as áreas.

3. DEFINIÇÕES

- **Distribuidora:** agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica.
- **Central Geradora:** agente concessionário, autorizado ou registrado de geração de energia elétrica.
- **Microgeração distribuída:** central geradora de energia elétrica, com potência instalada, em corrente alternada, menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme a Resolução Normativa nº 1.031, de 26 de julho de 2022, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalação de unidade consumidora.
- **Minigeração distribuída:** central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada, conforme a Resolução Normativa nº 1.031, de 26 de julho de 2022, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidade consumidora, que possua potência instalada em corrente alternada maior que 75 kW e menor ou igual a:
 - a) 5 MW para as centrais geradoras de fontes despacháveis ¹;
 - b) 3 MW para as demais fontes não enquadradas como centrais geradoras de fontes despacháveis; ou
 - c) 5 MW para unidades consumidoras já conectadas em 7 de janeiro de 2022 ou que protocolarem solicitação de orçamento de conexão, nos termos da Seção IX do Capítulo II do Título I, até 7 de janeiro de 2023, independentemente do enquadramento como centrais geradoras de fontes despacháveis.

¹ Central geradora que pode ser despachada por meio de um controlador local ou remoto.

4. RESPONSABILIDADES DA DISTRIBUIDORA

Conforme transcrito abaixo, é vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada de usinas de microgeração e

minigeração distribuída, e cabe a distribuidora a responsabilidade da identificação de tais casos.

“Art. 655º-E É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação.

§ 2º Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve:

I - negar a adesão ao SCEE e cancelar o orçamento de conexão e os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento; ou

II - aplicar o estabelecido no art. 655-F, caso a constatação ocorra após o início do fornecimento.”

Nesse contexto, resta esclarecido que, embora não exista na regulamentação critérios objetivos para identificação das tentativas de divisão, a responsabilidade pela análise e vedação é da Distribuidora.

5. ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO

Oportuno mencionar que ao avaliar casos que envolva mais de uma central geradora, o que deve ser observado pela distribuidora são os critérios utilizados pelo interessado na definição da capacidade das centrais geradoras. Se essa definição teve como critério ou motivação principal o enquadramento aos limites de potência definidos para microgeração ou minigeração distribuída, de forma que a configuração poderia ser diferente caso inexistissem tais limites, fica caracterizada a divisão intencional de central geradora, que é objeto de vedação legal e normativa.

Ante ao exposto e com intuito de subsidiar as áreas de negócio, foi realizada uma análise extensa dos esclarecimentos já prestados pela Agência Reguladora¹ e criado esse caderno temático contendo situações ilustrativas correlatas aos casos existentes. Oportuno destacar que o material proposto **não é exaustivo** e caberá a áreas operativas proceder com uma análise profunda das características de cada solicitação.

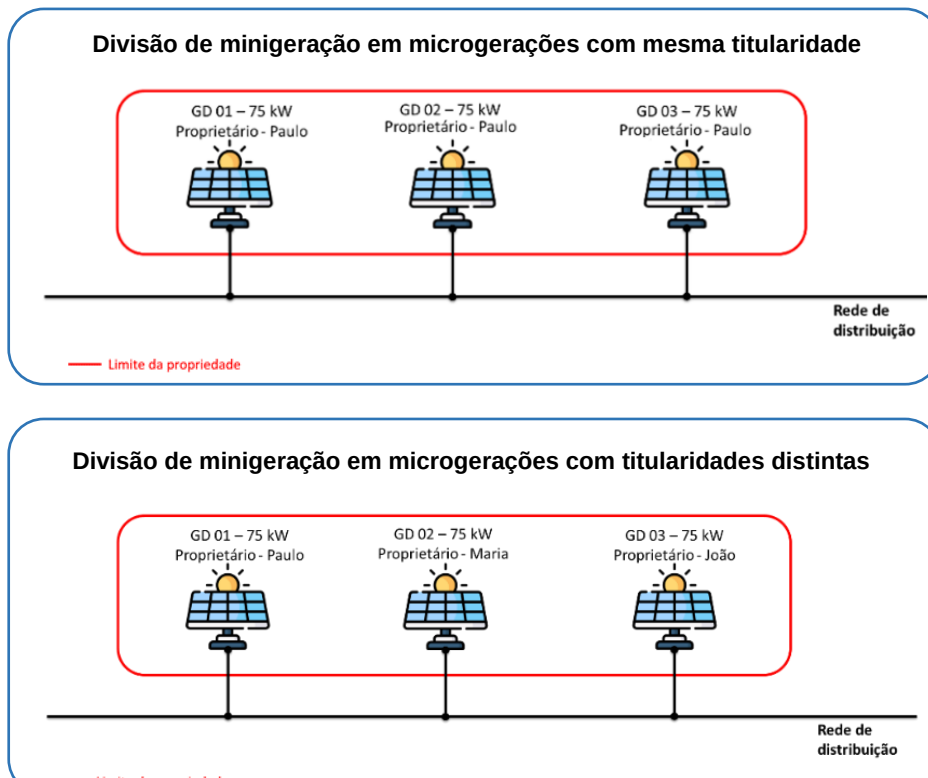
¹ <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/documentos/micro-e-minigeracao-distribuida>

6. EXEMPLOS PRÁTICOS

6.1 Exemplo 01 – Minigeração dividida em microgerações: condição não permitida.

Características da solicitação:

- a) Autoconsumo remoto.
- b) Titularidades distintas ou não;
- c) Única matrícula do imóvel;
- d) Somatória das gerações ultrapassa o limite de micro ou minigeração distribuída; e
- e) As unidades consumidoras não são pré-existentes (sem carga instalada anterior ao pedido de conexão).



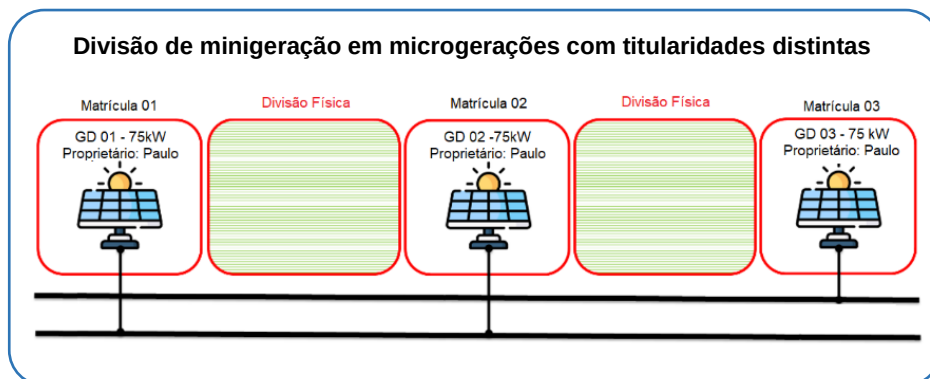
Entendimento. A configuração proposta indica a divisão de uma unidade de minigeração em três unidades de microgeração. Apesar de terem sido apresentadas como três projetos independentes trata-se de uma única usina com potência instalada correspondente a uma minigeração, e apenas o fato de pertencerem a titularidades distintas não é suficiente afastar a aplicação do dispositivo que veda a divisão de central geradora em outras de menor porte. Destaca-se que a vedação também se aplica a gerações instaladas na modalidade aluguel de telhados.

Embasamento regulatório: Ofícios 0159/2021-SRD/ANEEL, 313/2020- SRD/ANEEL, 195/2022-SRD/ANEEL e 0002/2023-SRD/ANEEL.

Ações para regularização: i) criação de uma minigeração compartilhada para o caso de titulares distintos; ii) criação de uma minigeração na modalidade autoconsumo remoto para o caso de um mesmo titular; ou iii) manutenção de apenas um sistema de microgeração limitado a 75kW.

6.2 Exemplo 02 – Minigeração dividida em microgerações localizadas em propriedades distintas, porém, localizadas em áreas contíguas/próximas: condição não permitida

- a) Autoconsumo remoto.
- b) Mesma titularidade ou titularidades distintas, porém, com vínculo entre os proprietários²;
- c) Matrículas distintas com divisão física;
- d) Não há impedimentos técnicos para construção de uma única central geradora;
- e) Somatória das gerações ultrapassa o limite de microgeração; e
- f) As unidades consumidoras não são pré-existente (carga).



Entendimento: a configuração proposta indica a divisão em uma unidade de minigeração em três unidades de microgeração, que, embora tenham divisão física entre elas, não é suficiente para afastar a aplicação do dispositivo que veda a divisão de central geradora em outras de menor porte, que não se limita à titularidade e contiguidade.

Embasamento regulatório: Ofícios 0002/2023-SRD/ANEEL e 0051/2023-SRD/ANEEL e 0159/2021-SRD/ANEEL.

Ações para regularização: i) criação de uma minigeração compartilhada para o caso de titulares distintos; ii) criação de uma minigeração na modalidade autoconsumo remoto para o caso de um mesmo titular; ou iii) manutenção de apenas um sistema de microgeração limitado a 75kW.

6.3 Exemplo 03 - Condomínio solar com divisão de minigeração em microgerações ou de central geradora em micro/minigerações: condição não permitida.

Características da solicitação:

- a) Autoconsumo remoto;
- b) Empreendimento com várias gerações;
- c) Titularidades distintas ou não;
- d) Matrículas distintas ou não;
- e) Usinas geradoras próximas (mesma região), caracterizada como um único empreendimento;
- f) Divisão física ou não entre as unidades como vias internas do empreendimento, por exemplo; e
- g) Somatória das gerações ultrapassa o limite de microgeração ou minigeração distribuída.

² Entende-se que o vínculo entre os proprietários pode ser considerado como: existência de ligação societária ou integrador (mesmo responsável técnico).



Entendimento: trata-se de um empreendimento com potência instalada superior ao estabelecido para a modalidade requerida, e o fato de as unidades consumidoras estarem sob titularidades diferentes ou possuírem divisão física entre elas não é suficiente para afastar a aplicação do dispositivo que veda a divisão de central geradora em outras de menor porte.

Embasamento: Ofícios 0024/2022-SRD/ANEEL, 0070/2021-SRD/ANEEL, 0091/2021-SRD/ANEEL, 0096/2022-SRD/ANEEL, 0098/2023-SRD/ANEEL, 0121/2020-SRD/ANEEL, 0185/2022-SRD/ANEEL e 0347/2020-SRD/ANEEL.

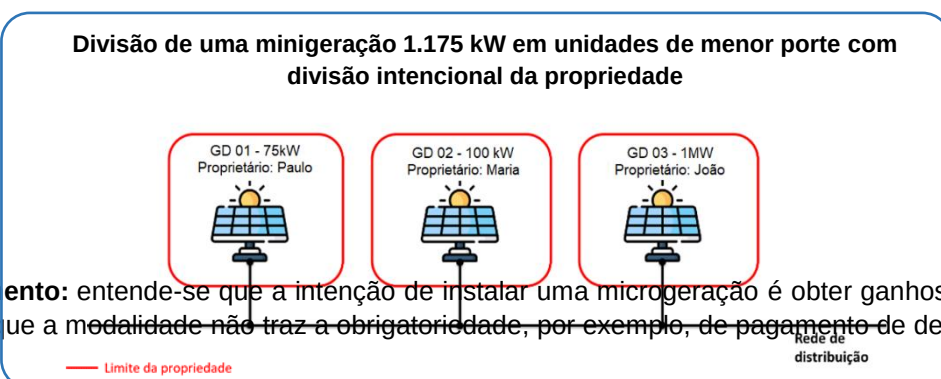
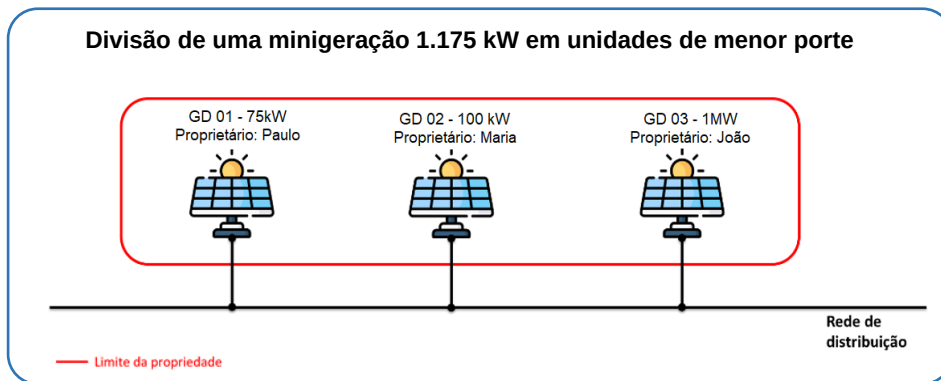
Ações para regularização: criação de uma única geradora (geração compartilhada), observando as devidas formas de associação e considerando a somatória da potência total e enquadramento na modalidade correta.

6.4 Exemplo 04 - Construção de micro e minigerações próximas, sem alteração do enquadramento: condição não permitida.

Características da solicitação:

- a) Autoconsumo remoto;
- b) Micro e minigerações próximas;
- c) Titularidades distintas ou não;
- d) Matrículas distintas ou não;
- e) Não há impedimentos técnicos para construção de uma minigeração;
- f) Usinas geradoras próximas (mesma região); e
- g) Somatória das gerações ultrapassa o limite de microgeração ou minigeração distribuída.

h) As unidades consumidoras não são pré-existente (carga).



Entendimento: entende-se que a intenção de instalar uma microgeração é obter ganhos financeiros, uma vez que a modalidade não traz a obrigatoriedade, por exemplo, de pagamento de demanda.

Embasamento: Ofícios 0204/2021-SRD/ANEEL, 0021/2020-SRD/ANEEL, 0103/2023-SRD/ANEEL, 0159/2021-SRD/ANEEL e 0026/2021-SRD/ANEEL.

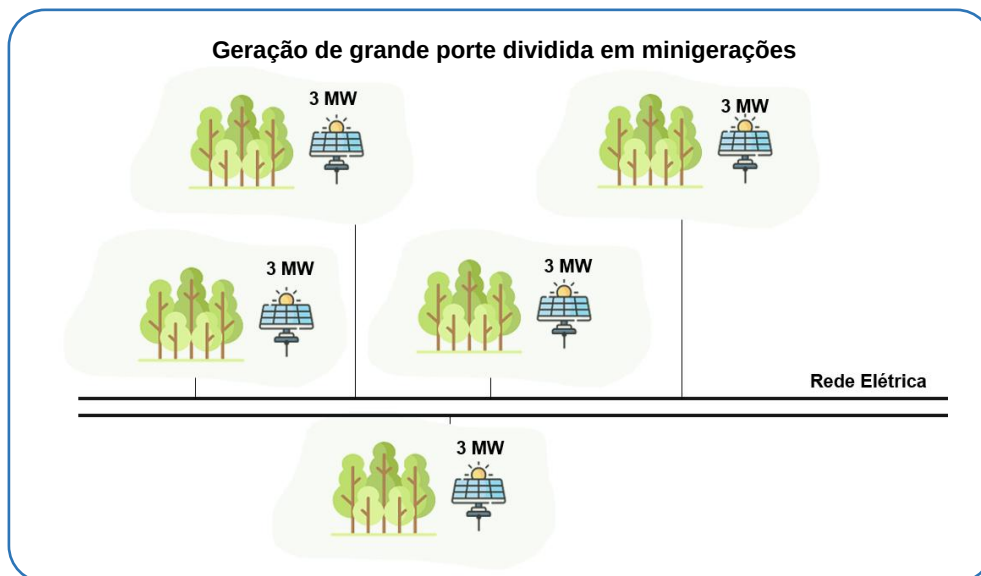
Ações para regularização: criação de uma minigeração com potência de geração limitada a 3 MW.

6.5 Exemplo 05 - Minigerações com vínculo entre elas, localizadas na mesma região, cuja somatória ultrapasse o limite regulatório: condição não permitida.

- a) Autoconsumo remoto;
- b) Titularidades distintas, porém, com vínculo entre os proprietários³;
- c) Matrículas distintas;
- d) Não há impedimentos técnicos para construção de uma única central geradora;
- e) Usinas geradoras próximas (mesma região elétrica⁴);
- f) Somatória das gerações ultrapassa o limite regulatório; e
- g) Solicitações ingressadas no mesmo marco temporal, dentro do prazo válido do orçamento de conexão.

³ Entende-se que o vínculo entre os proprietários pode ser considerado como: existência de ligação societária ou integrador (mesmo responsável técnico).

⁴ Caberá as áreas avaliarem a proximidade das usinas, bem como os circuitos de atendimento às solicitações.



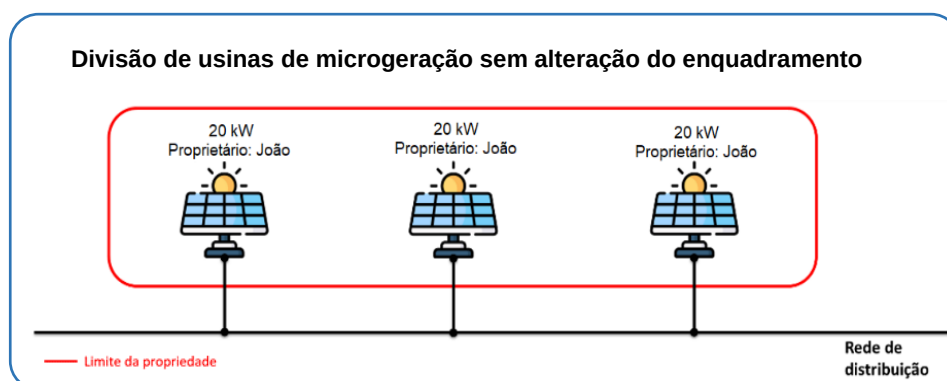
Entendimento: a configuração proposta indica a divisão em cinco unidades de minigeração com potência instalada de 3 MW cada. Apesar de terem sido apresentadas como cinco projetos independentes de minigeração distribuída, trata-se de uma única usina com potência instalada conjunta superior a 3 MW, e apenas o fato de estarem instaladas em locais diferentes e com titularidades distintas não é suficiente afastar a aplicação do dispositivo que veda a divisão de central geradora em outras de menor porte.

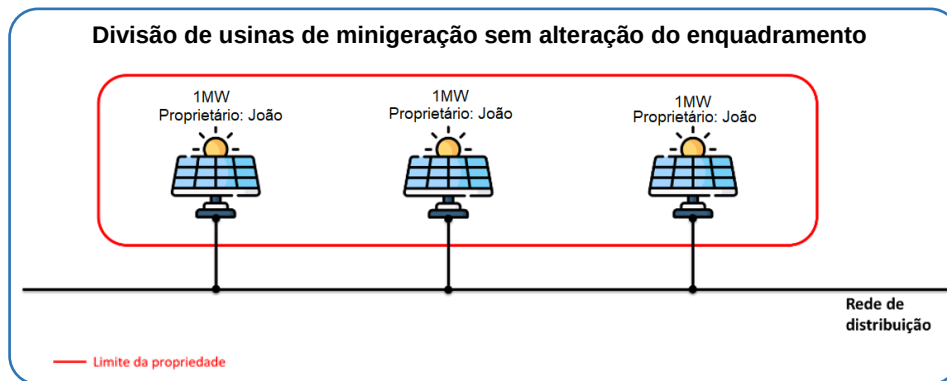
Embasamento: Ofícios 027/2023-SRD/ANEEL, 206/2020-SRD/ANEEL e 0220/2022-SRD/ANEEL.

Ações para regularização: i) realizar o agrupamento das gerações com enquadramento em produtor independente ou autoprodutor ou central geradora; ou ii) optar por manter minigeração limitada a 3MW.

6.6 Exemplo 06 – divisão de central geradora sem alteração do enquadramento: condição permitida.

- a) Autoconsumo remoto ou local;
- b) Mesma titularidade;
- c) Mesma propriedade ou propriedades distintas;
- d) Somatória das gerações não altera o enquadramento como micro ou minigeração.



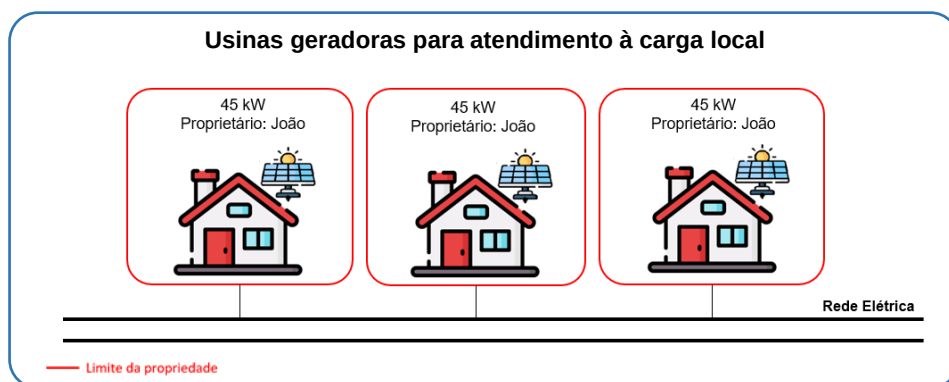


Entendimento: não há empecilhos regulatórios na divisão de centrais geradoras que não resultem na alteração do enquadramento como micro ou minigeração.

Embasamento: Ofícios 211/2021-SRD/ANEEL, 0157/2020-SRD/ANEEL e 0149/2020- SRD/ANEEL.

6.7 Exemplo 07 – Instalação de usinas geradoras para atendimento à carga local: condição permitida

- a) Autoconsumo local;
- b) Mesma titularidade;
- c) Propriedades distintas e contíguas;
- d) Somatória das gerações ultrapassa o limite da modalidade requerida;
- e) Unidades consumidoras pré-existentes;
- f) Geração constituída para atendimento à carga local; e
- g) Há limitações técnicas para construção de uma usina de grande porte.



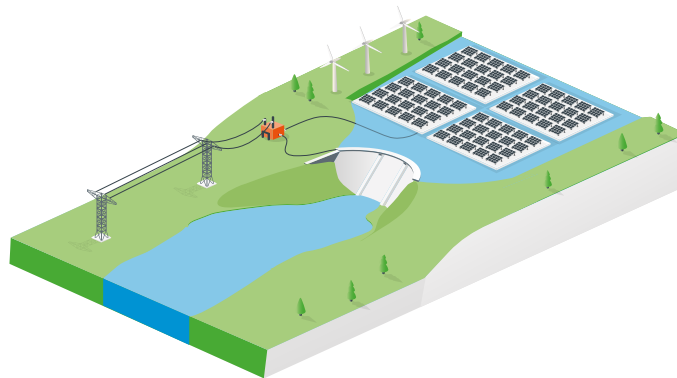
Entendimento: a criação das unidades consumidoras com carga não foi realizada com o intuito de fazer divisões para manter-se como microgerador, uma vez que as unidades já eram independentes antes da solicitação de geração distribuída. Adicionalmente, verifica-se que o intuito do interessado é atendimento exclusivamente à carga local.

Embasamento: Ofícios nº 107/2020-SRD/ANEEL, 109/2020-SRD/ANEEL, 0038/2020-SRD/ANEEL e 0348/2020-SRD/ANEEL.

6.8 Exemplo 08 – Usinas flutuantes: condição permitida.

- a) Autoconsumo remoto;
- b) Mesma titularidade;
- c) Usinas instaladas sobre superfície de água; e
- d) Somatória das gerações ultrapassa o limite da modalidade requerida.

Quatro usinas flutuantes de 1MW instaladas sobre superfície da água



Entendimento: conforme estabelecido pela Lei 14.300/2022, bem como pela REN nº 1.059/2023, usinas geradoras instaladas sobre a superfície da lâmina d'água, não se enquadram na divisão de central geradora em outras de menor porte desde sejam observados os limites máximos de potência instalada de microgeração ou minigeração distribuída.

Embasamento: § 4º, art. 655-E, REN nº 1.059/2023 e § 3º, art. 11, Lei 14.300/2022

“§ 4º A vedação de que trata o caput não se aplica à central geradora flutuante de fonte fotovoltaica instalada sobre a superfície de lâmina d'água de reservatórios hídricos, represas e lagos, naturais e artificiais, desde que cada uma das centrais geradoras derivadas da divisão:

I - observe os limites máximos de potência instalada de microgeração ou minigeração distribuída; “

7. AÇÕES A SEREM ADOTADAS PELA DISTRIBUIDORA UMA VEZ IDENTIFICADA A DIVISÃO DE CENTRAL GERADORA

7.1 Identificação antes da ligação:

- a) Negar a adesão ao SCEE;
- b) Não emitir ou cancelar o orçamento de conexão; e
- c) Encerrar os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento.

7. 2 Identificação após a ligação:

- a) Compor um conjunto de evidências que comprovem a divisão de central geradora com o recebimento irregular do benefício do SCEE (caput do art. 655-F);
- b) Desconsiderar a energia ativa injetada pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída no SCEE e benefícios recebidos nos faturamentos a partir da constatação, até que a situação seja regularizada (§2º, Art. 655-F);
- c) Revisar o faturamento das unidades consumidoras indevidamente beneficiadas, desconsiderando a energia ativa injetada pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída no SCEE e benefícios recebidos durante o período em que se constatou a irregularidade (§2º, Art. 655-F); e
- d) Notificar o consumidor acerca da irregularidade observada e os indícios associados, indicado os valores a serem cobrados conforme art. 325, REN nº 1000/2021, bem como o seu direito de registrar reclamação em até 30 dias a contar da notificação.

REV. 02: 16/06/2026